

Brevpakken til Statsforvalteren

Bevar Økstrafjorden · tre breve · 20. april 2026

DANSK OVERSÆTTELSE · SOM LEVERET · INDGIVET TIL STATSFORVALTEREN I ROGALAND · GENGIVET FRA DOKUMENTREGISTRET

Om oversættelsen. Brevene er oversat fra norsk (nynorsk) til dansk. Citater fra Statsforvalteren, Suldal kommune og lovtekst står ordret på originalsproget, fordi de er verificeret ord for ord mod kilden; en dansk gengivelse følger under hvert citat. Norske lovhenvvisninger beholder deres norske kortform: PBL (plan- og bygningsloven), fvl (forvaltningsloven), nml (naturmangfoldloven), vannforskriften, folkehelseloven. Statsforvalteren er den regionale statslige tilsyns- og klagemyndighed. «KU» er miljøkonsekvensvurdering (konsekvensutredning). «PlanID» er kommunens lokalplan-id. «Lokalplan» bruges her for norsk «reguleringsplan» (PBL kap. 12); «kommuneplanens arealdel» (PBL kap. 11) er niveauet over. «Indsigelse» (norsk innsigelse) løses ved mægling hos Statsforvalteren og i sidste instans af departementet (PBL § 5-6). «Rundgang» bruges i norsk betydning: sagen kastes mellem organerne.

Tre parallelle breve til Statsforvalteren i Rogaland. Designpointet: hvert brev bærer sin egen hjemmel og adresserer sin egen fagafdeling, så ét administrativt svar ikke kan afslutte alle tre på én gang.

Brev A — Marinbiologisk baseline for Økstrafjorden

Ref: BEØ-2026-Plan-202601-A · **Dato:** 20.04.2026

Til: Statsforvalteren i Rogaland, Miljøvernavdelinga (miljøafdelingen) — naturmangfoldighed/marin · **Kopi:** Suldal kommune, planafdelingen

Fra: Bevar Økstrafjorden

Vedr.: Behovet for verifisering af det marinbiologiske vidensgrundlag for Økstrafjorden før afgørelse i lokalplan PlanID 202601

1. Sagen og den berørte vandforekomst

Bevar Økstrafjorden er en interesseorganisation, som skriftligt har deltaget i planprocesserne for Berakvam–Kordalsnuten gennem høringssvar til PlanID 202301 dateret 08.09.2025 (dokid 686706), og som er dokumenteret som høringspart i Statsforvalterens sagsbehandling i sag 2026/1856. Vi henviser til den igangværende planproces for PlanID 202601 i Suldal kommune — detaljeret lokalplan for råstofindvinding ved Berakvam–Kordalsnuten.

Projektet indebærer en væsentlig udvidelse af et eksisterende stenbrud drevet af Mibau Stema AS. Af grundlagsdokumenterne i sagen fremgår det, at projektområdet afvander mod to separate recipienter:

- **Sandsfjorden** — har været genstand for flere marinbiologiske undersøgelser, med etableret baseline for økologisk tilstand.
- **Økstrafjorden** — er, så vidt Bevar Økstrafjorden er bekendt, aldrig lokalt marinbiologisk kortlagt. Ingen lokal baseline for artssammensætning, bestandssituation, naturtyper eller økologisk tilstand foreligger.

Planprogrammet for PlanID 202301 (tilgrænsende projektområde) fastsatte et udtrykkeligt krav om at udrede en udvidet bufferzone mod Slåttevassdraget og Økstrafjorden. Økstrafjorden er således ikke et perifert geografisk element, men en formelt identificeret recipient for projektet.

2. Retlig ramme

2.1 Hovedhjemler — nml § 8, § 9 og PBL § 4-2

Naturmangfoldloven § 8, stk. 1, kræver, at offentlige afgørelser, der berører naturens mangfoldighed, skal bygge på tilstrækkelig videnskabelig viden om arter, naturtyper og effekten af påvirkninger. Når sådan viden ikke foreligger, udløser § 9 et krav om, at forsigtighedsprincippet skal anvendes for at undgå mulige væsentlige skader på naturens mangfoldighed.

Plan- og bygningsloven § 4-2, stk. 2, kræver, at miljøkonsekvensvurderingen for projekter med væsentlige virkninger for miljø og samfund skal give tilstrækkeligt grundlag for afgørelse. Når en formelt identificeret recipient ikke er lokalt kortlagt, er det et åbent spørgsmål, om KU-grundlaget for PlanID 202601 **materielt** opfylder dette krav for Økstrafjorden-siden af projektet — uafhængigt af om KU-processen formelt er gennemført.

2.2 Vandforskriften § 12 som støttehjemmel

Økstrafjorden indgår i en vandforekomst omfattet af vandforskriften. Vandforskriften § 12, stk. 1, fastsætter, at nye indgreb i en vandforekomst ikke må medføre forringelse af miljøtilstanden, og vurderingen forudsætter en etableret referencetilstand. Den konkrete vandforekomst-identifikation for

Økstrafjorden (eget id eller del af større kystvandforekomst) tages op i spørgsmål 3 nedenfor. § 12 fungerer her som støttehjemmel til de substantielle hjemler i nml § 8 og § 9.

2.3 Forvaltningsloven § 11a — skriftlig afklaringskanal

Forvaltningsloven § 11a, stk. 1, fastsætter, at forvaltningsorganet skal forberede og afgøre sagen uden ugrundet ophold. Bevar Økstrafjorden anvender § 11a her som kanal til at få en skriftlig afklaring af de substantielle spørgsmål nedenfor. En skriftlig afklaring af vidensgrundlaget er i sig selv en del af det materielle grundlag for den videre sagsbehandling, uafhængigt af i hvilken form svaret gives.

Relevant lovtekst (norsk bokmål):

«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger.»

Dansk: «Offentlige afgørelser, som berører naturens mangfoldighed, skal, så langt det er rimeligt, bygge på videnskabelig viden om arters bestandssituation, naturtypers udbredelse og økologiske tilstand samt effekten af påvirkninger.»

nml § 8, stk. 1, 1. pkt.

«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.»

Dansk: «Når der træffes en afgørelse, uden at der foreligger tilstrækkelig viden om, hvilke virkninger den kan have for naturmiljøet, skal det tilstræbes at undgå mulig væsentlig skade på naturens mangfoldighed.»

nml § 9, 1. pkt., forsigtighedsprincippet

3. Spørgsmål til Statsforvalteren

Bevar Økstrafjorden anmoder Statsforvalteren i Rogaland om skriftligt at tage stilling til følgende fire spørgsmål:

1. **Foreligger der en marinbiologisk baseline specifikt for Økstrafjorden som lokal recipient pr. april 2026** — det vil sige dokumenterede **lokale** undersøgelser af artssammensætning, bestandssituation, naturtyper og økologisk tilstand, og ikke regionale eller fjordsystem-omfattende undersøgelser, hvor Økstrafjorden indgår som ét af flere områder uden lokal dataindsamling? I så fald anmoder vi om reference til undersøgelsen/undersøgelserne, tidspunkt og udførende instans.
2. Vurderer Statsforvalteren vidensgrundlaget for en eventuel afgørelse i PlanID 202601 som **forsvarligt efter naturmangfoldloven § 8, stk. 1**, for Økstrafjorden-siden af projektet, givet at recipienten, så vidt vi er bekendt, ikke er lokalt marinbiologisk kortlagt?
3. **Er Økstrafjorden registreret som selvstændig vandforekomst med id efter vandforskriften, eller indgår den som del af en større kystvandforekomst?** Vi anmoder i så fald om navn og id for den aktuelle vandforekomst. Svaret styrer, hvordan forringelsesforbuddet i § 12 konkret skal anvendes.
4. Givet at lokal marinbiologisk baseline for Økstrafjorden ikke foreligger: Hvordan vurderer Statsforvalteren, at **forsigtighedsprincippet i naturmangfoldloven § 9 og forringelsesforbuddet i vandforskriften § 12** skal anvendes på en eventuel afgørelse i PlanID 202601?

4. Hvorfor baseline skal verificeres nu

Kontrasten mellem de to recipienter er dokumenteret: Sandsfjorden har været genstand for flere marinbiologiske undersøgelser med etableret baseline. Økstrafjorden er så vidt vi er bekendt overhovedet ikke lokalt marinbiologisk kortlagt. Det er ikke et spørgsmål om varierende datakvalitet — det er et spørgsmål om fravær af lokale data for den ene af to formelt identificerede recipienter.

Naturmangfoldloven § 8 stiller krav til vidensgrundlaget på afgørelsestidspunktet. Fravær af marinbiologisk baseline for en formelt identificeret recipient er et faktisk videnshul — ikke en metodologisk detalje. Kravet smitter nedad i planhierarkiet, ikke omvendt: hvis den overordnede planfase har lagt til grund, at Økstrafjorden skal udredes (jf. planprogrammet for PlanID 202301), kan lokalplanfasen ikke bygge på et smallere vidensgrundlag, uden at det er skriftligt dokumenteret, at udredningskravet er opfyldt — eller uden at det er skriftligt dokumenteret, at det samme vidensbehov er håndteret i KU'en for PlanID 202601 selv.

Skellet mellem formelt gennemført KU og materielt tilstrækkeligt vidensgrundlag er afgørende. At en KU-proces er gennemført, betyder ikke i sig selv, at det materielle vidensgrundlag er forsvarligt efter naturmangfoldloven § 8. Hvis KU ikke omfatter lokal marinbiologisk baseline for Økstrafjorden som recipient, er det formelle plangrundlag opfyldt, men det materielle vidensgrundlag ikke nødvendigvis.

Vandforskriften § 12 virker parallelt som støttehjemmel: forringelsesvurderingen forudsætter en referencetilstand. Uden lokal baseline kan hverken bygherre eller planmyndighed dokumentere, at projektet ikke fører til forringelse i Økstrafjorden — uafhængigt af hvilken konkret vandforekomst-identifikation der gælder (jf. spørgsmål 3 i punkt 3).

Den retlige position, Bevar Økstrafjorden gør gældende:

Lokal marinbiologisk baseline for Økstrafjorden er en forudsætning for forsvarlig afgørelse efter naturmangfoldloven § 8, og en forudsætning for forringelsesvurdering efter vandforskriften § 12. Det er ikke dokumenteret, at denne forudsætning er opfyldt. Det påhviler forvaltningen, ikke den berørte part, at godtgøre, at vidensgrundlaget er forsvarligt.

5. Frist for tilbagemelding

Bevar Økstrafjorden gør opmærksom på, at disse fire spørgsmål vedrører den substantielle vurdering, Statsforvalteren skal foretage før en eventuel afgørelse i PlanID 202601, ikke høringsindhold i lokalplansagen. Et svar, som henviser til, at positionen vil komme til udtryk i den ordinære planudtalelse, vil ikke besvare spørgsmålene.

Bevar Økstrafjorden anmoder om Statsforvalterens skriftlige tilbagemelding så hurtigt som muligt, og helst inden høringsfristen for PlanID 202601 (21.05.2026), jf. forvaltningsloven § 11a. Hvis et substantielt svar inden denne frist ikke lader sig gøre, anmoder vi om en kort foreløbig svarmeddelelse med oplysning om forventet svartidspunkt og sagsbehandler.

Med venlig hilsen

Bevar Økstrafjorden

Brev C — Flodperlemusling i Slåttevassdraget

Ref: BEØ-2026-Plan-202601-C · **Dato:** 20.04.2026

Til: Statsforvalteren i Rogaland, Miljøvernavdelinga · **Kopi:** Suldal kommune, planafdelingen

Fra: Bevar Økstrafjorden

Vedr.: Behovet for verifisering af vidensgrundlaget om flodperlemusling før afgørelse i lokalplan PlanID 202601

1. Sagen og det berørte vandløbssystem

Bevar Økstrafjorden er en interesseorganisation med dokumenteret engagement i planprocesserne knyttet til Økstrafjorden og tilhørende vandløbssystem, herunder Slåttevassdraget. Vi henviser til den igangværende planproces for PlanID 202601 i Suldal kommune. Af grundlagsdokumenterne i sagen fremgår det, at projektområdet afvander mod Slåttevassdraget, herunder Slåttevatnet og bækken ned til Økstrafjorden:

- Planprogrammet for PlanID 202301 (Berakvam–Kordalsnuten), som gælder det tilgrænsende projektområde, fastsatte et udtrykkeligt krav om at udrede mulighederne for en udvidet bufferzone mod Slåttevassdraget og Økstrafjorden.
- Hydrogeologisk fagrapport af 31.03.2025 lægger til grund som præmis for driften, at der ikke må ske afstrømning til Slåttevatnet eller Økstrafjorden.

Slåttevassdraget er således ikke et perifert element, men en central recipient for projektet.

2. Retlig ramme

2.1 Flodperlemusling — artens beskyttelsesstatus

Flodperlemusling (*Margaritifera margaritifera*, norsk: elvemusling) har følgende formelle status:

- Omfattet af **forskrift 30. december 1992 nr. 1230 om fangst af elvemusling**, som etablerer et generelt fangstforbud.
- Kategoriseret som **stærkt truet (EN)** på Norsk rødliste for arter (2021).
- **Norsk ansvarsart** — Norge forvalter anslået omkring en fjerdedel af den europæiske bestand.
- Regnet som **indikator for økologisk tilstand** i ferskvandsløb.
- Opført på **Bern-konventionens bilag III**.

Flodperlemusling er ikke en prioriteret art efter naturmangfoldloven § 23.

2.2 Proceduregrundlaget for denne henvendelse

Bevar Økstrafjordens henvendelse bygger på naturmangfoldloven § 8, stk. 1, og § 9. Lovteksten (norsk bokmål) lyder:

«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger.»

Dansk: «Offentlige afgørelser, som berører naturens mangfoldighed, skal, så langt det er rimeligt, bygge på videnskabelig viden om arters bestandssituation, naturtypers udbredelse og økologiske tilstand samt effekten af påvirkninger.»

§ 8, stk. 1, 1. pkt.

«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.»

Dansk: «Når der træffes en afgørelse, uden at der foreligger tilstrækkelig viden om, hvilke virkninger den kan have for naturmiljøet, skal det tilstræbes at undgå mulig væsentlig skade på naturens mangfoldighed.»

§ 9, 1. pkt., forsigtighedsprincippet

Rimelighedsforbeholdet i § 8 skal læses i lyset af artens status og omfanget af det videnshul, Statsforvalteren selv har registreret.

3. Spørsmål til Statsforvalteren

Bevar Økstrafjorden anmoder Statsforvalteren i Rogaland om at tage stilling til følgende tre spørsmål:

1. Er der gennemført kortlægning af flodperlemusling i Slåttevassdraget efter de parametre, Statsforvalteren pegede på i udtalelse af 19.10.2022, herunder rumlig fordeling, tæthed, rekruttering, vandkvalitet, habitatforhold og fiskebiologiske undersøgelser — og i så fald, hvornår og af hvem?
2. Vurderer Statsforvalteren vidensgrundlaget for afgørelse om PlanID 202601 som **forsvarligt efter naturmangfoldloven § 8, stk. 1**, givet artens status og omfanget af det videnshul, der blev identificeret i 2022?
3. Givet at vidensgrundlaget ikke er fuldstændigt lukket: Hvordan vurderer Statsforvalteren, at **forsigtighedsprincippet i naturmangfoldloven § 9** skal anvendes på en eventuel afgørelse i PlanID 202601?

4. 2022-udtalelsen og kravet til vidensgrundlag i 2026

Statsforvalteren i Rogaland afgav den 19.10.2022 udtalelse med indsigelse til 1. høring af kommuneplanen (samfundsdel og arealdel) 2022–2034 for Suldal kommune. I udtalelsen slog Statsforvalteren fast, at:

«heile vassdraget kan vere leveområde for elvemusling»

Dansk: «hele vandløbet kan være levested for flodperlemusling»

og at manglende kortlægning

«representerer eit stort kunnskapshol»

Dansk: «repræsenterer et stort videnshul»

som må lukkes gennem grundig kortlægning af de parametre, der er angivet i punkt 3, første spørgsmål, ovenfor.

Naturmangfoldloven § 8 stiller krav om viden om arter, naturtyper og effekten af påvirkninger. Hydrologisk dokumentation af driftspræmisser dækker ikke dette krav for flodperlemusling som art og bestand i Slåttevassdraget.

Den retlige position, Bevar Økstrafjorden gør gældende:

Statsforvalteren har tidligere identificeret dette som et stort videnshul i det samme berørte vandløbssystem, og det er ikke dokumenteret, at dette hul er lukket før ny afgørelse.

Naturmangfoldloven § 8, stk. 1, stiller krav til vidensgrundlaget på afgørelsestidspunktet, uafhængigt af planniveau. Et videnshul, som myndigheden selv har identificeret i en forudgående planfase, og som ikke er skriftligt dokumenteret lukket gennem ny biologisk kortlægning, kan ikke regnes som lukket, blot fordi afgørelsen nu træffes på et lavere planniveau. Kravet til forsvarlig viden smitter nedad i planhierarkiet, ikke omvendt. Spørgsmål 1 i punkt 3 specificerer de parametre, Statsforvalteren selv pegede på i 2022; Bevar Økstrafjorden anmoder om dokumentation for, at disse parametre er kortlagt, ikke en generel bekræftelse af, at vidensgrundlaget er forsvarligt.

5. Frist for tilbagemelding

Bevar Økstrafjorden gør opmærksom på, at disse tre spørgsmål vedrører den substantielle vurdering, Statsforvalteren foretog i 2022, ikke høringsindhold i lokalplansagen. Et svar, som henviser til, at positionen vil komme til udtryk i den ordinære planudtalelse, vil ikke besvare spørgsmålene.

Bevar Økstrafjorden anmoder om Statsforvalterens tilbagemelding så hurtigt som muligt, og senest inden høringsfristen for PlanID 202601 (21.05.2026), jf. forvaltningsloven § 11a. Hvis svar inden denne frist ikke lader sig gøre, anmoder vi om en kort foreløbig svarmeddelelse med oplysning om forventet svartidspunkt.

Med venlig hilsen

Bevar Økstrafjorden

Brev D — Kvartsstøv og rundgangen mellem kommune og Statsforvalter

Ref: BEØ-2026-Plan-202601-D · **Dato:** 20.04.2026

Til: Statsforvalteren i Rogaland — Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga (sundheds-, social- og børneområdet; miljørettet sundhedsbeskyttelse) og Samfunnsavdelinga (samfundsafdelingen; plan- og byggesager) · **Kopi:** Suldal kommune, planafdelingen

Fra: Bevar Økstrafjorden

Vedr.: Rundgangen mellem Suldal kommune og Statsforvalteren om kvartsstøv-eksponering, og vidensgrundlaget for afgørelse i lokalplan PlanID 202601

1. Sagen og partsstatus

Bevar Økstrafjorden er en interesseorganisation, som skriftligt har deltaget i planprocesserne for Berakvam–Kordalsnuten gennem høringssvar til PlanID 202301 dateret 08.09.2025 (dokid 686706), og som er dokumenteret som afsender/part i Statsforvalterens sag 2026/1856. Vi henviser til den igangværende planproces for PlanID 202601 i Suldal kommune — detaljeret lokalplan for råstofindvinding ved Berakvam–Kordalsnuten, som indebærer en væsentlig udvidelse af det eksisterende stenbrud drevet af Mibau Stema AS.

Dette brev vedrører vidensgrundlaget om **kvartsstøv-eksponering for nærliggende bebyggelse** som forudsætning for afgørelse i PlanID 202601. Bevar Økstrafjorden gør sin retlige interesse gældende via planprocessen efter plan- og bygningsloven, og ikke via udledningstilladelsen efter forurensningsloven.

2. Retlig ramme

2.1 Hovedhjemmel — PBL § 4-2

Plan- og bygningsloven § 4-2, stk. 2, kræver, at miljøkonsekvensvurderingen for projekter med væsentlige virkninger for miljø og samfund skal give tilstrækkeligt grundlag for afgørelse. Når planmyndigheden selv skriftligt har erkendt, at vidensgrundlaget om en central miljø- og sundhedskomponent mangler, er det et åbent spørgsmål, om PBL § 4-2 er materielt opfyldt — uafhængigt af om KU-processen formelt er gennemført.

2.2 Folkehelseloven kap. 3 som støttehjemmel

Folkehelseloven kap. 3 (miljørettet sundhedsbeskyttelse) lægger ansvaret for tilsyn med faktorer, som kan have indvirkning på indbyggernes sundhed, hos kommunen, med Statsforvalteren som klage- og tilsynsmyndighed. Hvor kommunen selv har afgrænset sit eget ansvarsområde ved at henvise til en anden myndighed som «rette myndighet», må den modtagende myndighed tage stilling til, om den afgrænsning er korrekt — særligt når der foreligger en dokumenteret rundgang mellem organer.

2.3 Forvaltningsloven § 11a — skriftlig afklaringskanal

Forvaltningsloven § 11a, stk. 1, fastsætter, at forvaltningsorganet skal forberede og afgøre sagen uden ugrundet ophold. Bevar Økstrafjorden anvender § 11a her som kanal til at få en skriftlig afklaring af de substantielle spørgsmål nedenfor, i tilknytning til den etablerede sag 2026/1856. En skriftlig afklaring af vidensgrundlaget er i sig selv en del af det materielle grundlag for den videre sagsbehandling, uafhængigt af i hvilken form svaret gives.

3. Dokumenteret rundgang — tre ordrette spor

(a) Suldal kommune 11.03.2026 (dokid 529/530): Kommunens afvisning på sundhedssporet siger, at forholdet er «regulert gjennom vilkår i utsleppsløyvet» (reguleret gennem vilkår i udledningstilladelsen), at Statsforvalteren er «rette myndigheit til å handsame informasjonen om noverande utslepp og spørsmåla knytta til dette» (rette myndighed til at behandle informationen om nuværende udledninger og spørgsmålene knyttet hertil), at det «ikkje [er] formålstenleg å åpne ein eigen, separat tilsynssak etter folkehelselova» (ikke er formålstjenligt at åbne en egen, separat tilsynssag efter folkehelseloven), og at samordning skal ske «i tett samordning med Statsforvaltaren sin oppfølging av utsleppsløyvet» (i tæt samordning med Statsforvalterens opfølgning af udledningstilladelsen).

(b) Statsforvalteren 16.02.2026 (svar på klage — miljørettet sundhedsbeskyttelse): Positionen fra modsat retning er, at «Statsforvalteren ved miljørettet helsevern har ikke myndighet til å føre tilsyn ...» (Statsforvalteren ved miljørettet sundhedsbeskyttelse har ikke myndighed til at føre tilsyn), at «Vi har kun en rolle som klageinstans på vedtak fattet av kommunen etter folkehelseloven § 19» (Vi har kun en rolle som klageinstans for afgørelser truffet af kommunen efter folkehelseloven § 19), og at «... vi kun kan behandle saken etter at den har vært behandlet av kommunen ...» (vi kun kan behandle sagen, efter at den har været behandlet af kommunen).

(c) Suldal kommune 15.04.2026 (dokid 523): Erkendelsen af, at afvisningen ikke holdt — kommunen skriver, at de «per i dag ikkje [har] tilstrekkeleg grunnlag til å gje dykk svar» (pr. i dag ikke har tilstrækkeligt grundlag til at give jer svar) og må indhente information fra Statsforvalteren og Mibau.

Konsekvensen er dokumenteret: kommunen henviste den 11.03 til Statsforvalteren som rette myndighed; Statsforvalteren havde den 16.02 henvist tilbage til kommunen; og kommunen måtte den 15.04 erkende, at de selv ikke havde grundlag til at svare.

4. Spørgsmål til Statsforvalteren

Bevar Økstrafjorden anmoder Statsforvalteren — både Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga (miljørettet sundhedsbeskyttelse) og Samfunnsavdelinga (plan- og byggesager) — om skriftligt at tage stilling til følgende fire spørgsmål:

- 1. Bekræfter Statsforvalteren den ansvarsplacering, Suldal kommune henviste til den 11.03.2026** — at Statsforvalteren er rette myndighed for spørgsmålene knyttet til forholdet mellem udledningstilladelsen og vidensgrundlaget om kvartsstøv-eksponering — eller afviser Statsforvalteren denne ansvarsplacering? Hvis bekræftelse: hvilken skriftlig opfølgning eller afklaring har Statsforvalteren givet eller taget initiativ til siden 11.03.2026?
- 2. Er Statsforvalterens position fra 16.02.2026 — at sundhedsklagen ikke kan behandles, før kommunen har truffet afgørelse — fortsat gældende**, givet at Suldal kommune den 15.04.2026 har erkendt, at de ikke har tilstrækkeligt grundlag til at svare? Eller aktiverer 15.04-erkendelsen en ny vurdering af sundhedsklage-sporet?
- 3. Vurderer Statsforvalteren, at vidensgrundlaget om kvartsstøv-eksponering for nærliggende bebyggelse er forsvarligt efter plan- og bygningsloven § 4-2** for en eventuel afgørelse i PlanID 202601, givet at planmyndigheden selv skriftligt har erkendt videnshuller? Hvis Statsforvalteren mener, at vurderingen efter PBL § 4-2 ligger hos planmyndigheden selv, anmoder vi om skriftlig bekræftelse på, at Statsforvalteren alligevel vil tage stilling til, om kommunens egen 15.04-erkendelse udløser vejledningspligt efter forvaltningsloven eller samordnings-/vejledningsansvar over for kommunen.

4. **Hvilken konkret samordning mellem Statsforvalteren og Suldal kommune finder sted nu om vidensgrundlaget for kvartsstøv-eksponering og den ansvarsplacering, kommunen henviste til den 11.03.2026?** Foreligger der skriftlig dokumentation for, at samordningen har givet et materielt svar, eller er sporet fortsat åbent?

5. Hvorfor dette skal afklares før afgørelse

Rundgangen er ikke en metodologisk detalje. At kommunen den 11.03 forsøgte at lukke sundhedssporet ved at henvise til Statsforvalteren, og alligevel den 15.04 måtte erkende, at de ikke havde tilstrækkeligt grundlag til at svare på den berørte parts henvendelse, rejser et åbent og tungtvejende spørgsmål om, hvorvidt planmyndigheden har tilstrækkeligt vidensgrundlag for afgørelse efter PBL § 4-2.

Skellet mellem formelt gennemført KU-proces og materielt tilstrækkeligt vidensgrundlag er afgørende. En udledningstilladelse udgør ikke i sig selv tilstrækkeligt vidensgrundlag efter PBL § 4-2 for en lokalplanafgørelse — særligt ikke når planmyndigheden selv skriftligt har indikeret, at grundlaget mangler.

Den retlige position, Bevar Økstrafjorden gør gældende:

Vidensgrundlaget for afgørelse i PlanID 202601 skal efterprøves før afgørelse, når planmyndigheden selv skriftligt har erkendt, at den 15.04.2026 manglede tilstrækkeligt grundlag til at svare på den berørte parts henvendelse, og når ansvarsplaceringen mellem kommune og Statsforvalter ikke er skriftligt afklaret (rundgangen 11.03 → 16.02 → 15.04). Det påhviler forvaltningen, ikke den berørte part, at godtgøre, at vidensgrundlaget er forsvarligt efter PBL § 4-2.

6. Frist for tilbagemelding

Bevar Økstrafjorden gør opmærksom på, at disse fire spørgsmål vedrører den substantielle vurdering, Statsforvalteren skal foretage før en eventuel afgørelse i PlanID 202601 (spørgsmål 3), **og den ansvarsplacering mellem kommune og Statsforvalter, som ligger under rundgangen 11.03 → 16.02 → 15.04 (spørgsmål 1, 2 og 4)** — ikke høringsindhold i lokalplansagen. Et svar, som henviser til, at positionerne vil komme til udtryk i den ordinære planudtalelse, eller at spørgsmålene vil blive behandlet i ordinære administrative kanaler mellem kommune og Statsforvalter, vil ikke besvare spørgsmålene.

Bevar Økstrafjorden anmoder om Statsforvalterens skriftlige tilbagemelding så hurtigt som muligt, og helst inden høringsfristen for PlanID 202601 (21.05.2026), jf. forvaltningsloven § 11a. Hvis et substantielt svar inden denne frist ikke lader sig gøre, anmoder vi om en kort foreløbig svarmeddelelse med oplysning om forventet svartidspunkt og sagsbehandler i hver af de to afdelinger (Helse-, sosial- og barnevernsafdelinga og Samfunnsavdelinga).

Hvis Statsforvalteren mener, at spørgsmålene kræver koordineret svar mellem de to afdelinger, anmoder vi om skriftlig bekræftelse på, at et sådant koordineret svar er under udarbejdelse, med oplysning om forventet svartidspunkt. Et svar fra én afdeling, som henviser til, at den anden afdeling er rette instans, uden substantielt svar fra den adresserede afdeling, vil ikke besvare spørgsmålene.

Med venlig hilsen
Bevar Økstrafjorden

Brev A, C og D · Bevar Økstrafjorden → Statsforvalteren i Rogaland · indgivet 20. april 2026

Dansk oversættelse af de norske originalbreve, september 2026. Gengivet som leveret, med to udeladelser: interne udkast- og reviewnoter, og underskriverens personlige navn (brevene er underskrevet på vegne af foreningen).